

1501444-41.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... relação ao qual havia denúncia de tráfico de droga e encontraram na geladeira uma pequena porção de maconha, que o réu falou ser para uso dele. Afirmou que o réu tem passagens por tráfico, furto e, salvo engano, por roubo também. Disse que tudo transcorreu de modo tranquilo durante o procedimento da busca (págs. 70/71).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Daniel, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501444-41.2021.8.26.0201 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501444-41.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3072392/2021 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON APARECIDO FONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao réu a prática da infração prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pretensão acusatória é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelo

auto de apreensão (pág. 5), laudo (págs. 13/16) e prova oral.

De fato, a substância apreendida foi submetida a exame, que apresentou resultado positivo para “tetrahidrocannabinol (THC)” (págs. 13/16), de uso proscrito no Brasil.

Segundo afirmou a testemunha Cristiano, policial civil, estavam cumprindo mandado de busca no endereço em relação ao qual havia denúncia de tráfico de droga e encontraram na geladeira uma pequena porção de maconha, que o réu falou ser para uso dele. Afirmou que o réu tem passagens por tráfico, furto e, salvo engano, por roubo também. Disse que tudo transcorreu de modo tranquilo durante o procedimento da busca (págs. 70/71).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Daniel, policial civil. Afirmou que havia denúncia de tráfico no local. Descreveu que, durante o cumprimento do mandado, o réu estava deitado em um colchão na sala e não apresentou nenhum tipo de resistência. Afirmou que foi encontrado um fragmento de maconha na geladeira. Disse que o réu falou ter passagem por tráfico, mas que atualmente era somente usuário e a droga era dele (págs. 70/71).

Interrogado, o réu disse ser usuário de droga há muito tempo e que já esteve internado em uma clínica para tratamento. Afirmou ter sido processado por roubo anteriormente. Disse que a maconha apreendida era para seu uso e negou a prática de tráfico. Afirmou que está arrependido e pretende melhorar (págs. 70/71).

Transposta a instrução, observa-se que o réu confessou a prática delitiva descrita na denúncia.

A confissão está em compasso com as demais provas produzidas, sobretudo a palavra dos policiais civis que realizaram a apreensão da droga em cumprimento do mandado de busca expedido nos autos 1501061-63.2021.8.26.0201.

Há, assim, perfeita subsunção do fato concreto ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Cabe observar que configura crime qualquer conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E, como se sabe, não houve ultimação do julgamento pela Corte Suprema do Recurso Extraordinário 635.659, com repercussão geral, no qual se debate a constitucionalidade da criminalização da posse de droga para uso próprio.

Resta assinalar que no decorrer da instrução não houve dúvida acerca das capacidades de entendimento e de autodeterminação do réu (Código de Processo Penal, artigo 149).

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passa-se à aplicação da pena, de acordo com as regras específicas trazidas no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente os antecedentes desabonadores e reincidência, embora esta não seja específica, revela-se insuficiente a pena de advertência. Com efeito, não podem ser desconsideradas as condenações transitadas em julgado que o réu ostenta (autos 0013110-43.2006.8.26.0071, 0037084-12.2006.8.26.0071 e 0062891-39.2003.8.26.0071 - págs. 19/41), assim como não se pode descuidar que o réu confessou a prática delitiva, de modo que, conforme os critérios norteadores, afigura-se adequada a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) meses.

Os serviços deverão ser desempenhados pelo réu em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do

consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno EDSON APARECIDO FONTES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, o réu poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos posteriormente.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantia de substância entorpecente remanescente após o exame químico-toxicológico.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória, pois não houve pedido a propiciar o contraditório.

Sem custas, na forma do artigo 4º, § 9º, caput, da Lei nº 11.608/2003.

Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA